

TU COACH

A1-01_01_26_ADM

A/1-01. Superior de administración

GEN-Fuentes del dercho I

Extracto para esta oposición

Incluye exclusivamente los artículos vinculados al temario de esta convocatoria.

Temas relacionados: Tema 1: Las fuentes del derecho administrativo (I): concepto de fuentes del derecho

Artículo 1. Unidad doctrinal 1. Sistema de fuentes del Derecho administrativo

Unidad doctrinal 1. Sistema de fuentes del Derecho administrativo En sentido material, una fuente expresa el poder, hecho o procedimiento capaz de generar reglas jurídicas; en sentido formal, designa la forma reconocible mediante la que esas reglas se incorporan al ordenamiento. Esta doble perspectiva evita confundir al autor de una norma con el instrumento que la exterioriza. En Derecho administrativo interesan ambas: quién puede actuar normativamente y qué requisitos convierten ese resultado en una regla aplicable. El sistema de fuentes no es una lista cerrada de textos, sino una técnica de ordenación que permite identificar el origen, alcance y posición de cada regla. La pluralidad de centros de producción normativa responde a una organización territorial e institucional compleja. El Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales dentro de su esfera reglamentaria y las instituciones de la Unión Europea intervienen con títulos, procedimientos y ámbitos distintos. Por ello, una misma materia puede mostrar reglas procedentes de varios niveles sin que exista necesariamente contradicción. La tarea doctrinal consiste en determinar qué título habilita cada intervención, cuál es su ámbito y cómo se coordinan sus efectos. La estructura del sistema combina relaciones de jerarquía y de competencia. La jerarquía ordena normas que pertenecen a una misma cadena de producción y permite resolver incompatibilidades por su distinta posición formal. La competencia distribuye materias, funciones o espacios entre ordenamientos y órganos que no se sitúan, sin más, en una escala única. El Código Civil puede servir como referencia conceptual histórica para comprender la idea de fuentes, pero sus formulaciones literales se estudian, cuando proceda, desde su fuente normativa propia. Tema Especial 1 - Documento doctrinal de apoyo - Página 2

Artículo 2. Unidad doctrinal 2. Principios de articulación del sistema de fuentes

Unidad doctrinal 2. Principios de articulación del sistema de fuentes El principio de legalidad exige que la actuación administrativa encuentre fundamento y límite en el ordenamiento. No equivale a una mera recomendación de conformidad: organiza la vinculación de los poderes públicos y orienta el control de sus decisiones. La Administración no puede sustituir el marco jurídico por una valoración de oportunidad cuando la materia está reglada; en los espacios de discrecionalidad, la decisión sigue sometida a fines, procedimiento, competencia y control jurídico. La jerarquía normativa cumple una función de orden interno: una norma situada en un nivel inferior no puede contradecir válidamente otra superior cuando ambas regulan el mismo aspecto dentro de una relación jerárquica. La reserva de ley, en cambio, identifica materias cuya regulación esencial corresponde al legislador, limitando la posibilidad de que una norma reglamentaria configure por sí sola ese núcleo. La competencia responde a otra pregunta: cuál de los poderes u ordenamientos está habilitado para intervenir sobre una materia determinada. Estos principios se relacionan, pero no son intercambiables. Una cuestión puede plantear reserva de ley sin ser un conflicto de jerarquía; puede existir un problema de competencia entre Estado y comunidad autónoma sin que una de sus normas sea jerárquicamente superior a la otra; y la legalidad condiciona la actuación administrativa incluso cuando no hay contradicción normativa. El análisis correcto identifica primero el tipo de relación y aplica después el principio que cumple la función correspondiente. Tema Especial 1 - Documento doctrinal de apoyo - Página 3

Artículo 3. Unidad doctrinal 3. La ley y las normas con rango de ley

Unidad doctrinal 3. La ley y las normas con rango de ley La ley es la expresión normativa característica del poder legislativo y ocupa una posición central en el sistema por su conexión con la representación democrática y con la reserva de ley. La ley ordinaria regula las materias no reservadas a una forma legislativa especial. La ley orgánica se vincula a ámbitos que el ordenamiento constitucional ha querido someter a un procedimiento reforzado; esa especialidad no permite describir toda relación entre ley orgánica y ley ordinaria como una jerarquía general. La clave es, ante todo, la materia constitucionalmente reservada y el procedimiento exigible. El decreto legislativo es legislación delegada: el Gobierno ejerce una potestad normativa de rango legal porque las Cortes le han atribuido un marco de delegación. Su sentido doctrinal es combinar dirección parlamentaria y técnica de elaboración normativa, sin convertir la delegación en una transferencia ilimitada de poder legislativo. El control de sus límites atiende a la conexión entre el texto aprobado y el ámbito de la habilitación recibida. El decreto-ley es una norma legislativa provisional dictada por el Gobierno para responder a una situación que requiere una reacción normativa inmediata. Su provisionalidad explica que se inserte en un sistema de control parlamentario posterior y que esté sometido a límites materiales. La doctrina debe distinguirlo del decreto legislativo: uno nace de una delegación previa y el otro de una respuesta provisional a la urgencia. Los requisitos y fórmulas de las disposiciones constitucionales aplicables se estudian directamente en la Constitución como fuente REAL. Tema Especial 1 - Documento doctrinal de apoyo - Página 4

Artículo 4. Unidad doctrinal 4. El Derecho de la Unión Europea como sistema de fuentes

Unidad doctrinal 4. El Derecho de la Unión Europea como sistema de fuentes El Derecho de la Unión Europea integra un sistema de fuentes propio, conectado con los ordenamientos nacionales pero dotado de categorías y técnicas específicas. El Derecho originario está formado por los tratados constitutivos y sus modificaciones, junto con los instrumentos que los complementan. El Derecho derivado comprende los actos adoptados por las instituciones en

ejercicio de las competencias atribuidas. La relación entre ambos planos explica que los actos derivados deban interpretarse y aplicarse dentro del marco creado por los tratados. Conviene diferenciar aplicabilidad directa y efecto directo. La aplicabilidad directa describe la entrada de ciertos actos en los ordenamientos internos sin necesidad de una medida nacional de recepción. El efecto directo se refiere a la posibilidad de que una disposición produzca consecuencias invocables por las personas ante autoridades o tribunales cuando reúne las condiciones elaboradas por la jurisprudencia. Son conceptos próximos, pero no equivalentes: una norma puede ser relevante en el orden interno y exigir todavía un análisis sobre su aptitud para ser invocada en un caso concreto. La primacía es un principio de origen jurisprudencial que orienta la resolución de conflictos entre Derecho de la Unión aplicable y Derecho nacional incompatible. La Declaración 17 aneja al Tratado de Lisboa reconoce esa doctrina en el plano político e interpretativo, pero no es la fuente creadora del principio. Este enfoque evita confundir la formulación de un acto concreto con la construcción jurisprudencial del sistema. Las definiciones literales de los actos de la Unión pertenecen, cuando formen parte del temario, a la fuente REAL correspondiente. Tema Especial 1 - Documento doctrinal de apoyo - Página 5

Artículo 5. Unidad doctrinal 5. Estatutos de autonomía, legislación autonómica y principio

Unidad doctrinal 5. Estatutos de autonomía, legislación autonómica y principio de competencia Los Estatutos de Autonomía son normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma y cumplen una función de articulación entre el marco constitucional y el ordenamiento autonómico. Determinan elementos de identidad institucional, organización y competencias asumidas dentro de los límites constitucionales. La legislación autonómica desarrolla las potestades normativas vinculadas a ese ámbito competencial y participa en la formación de un ordenamiento territorial propio, integrado en el conjunto del Estado. La distribución constitucional de competencias no debe explicarse mediante una jerarquía general entre normas estatales y autonómicas. La cuestión principal es si cada norma ha sido dictada por el poder competente y dentro del título que le corresponde. Según la materia, pueden existir ámbitos exclusivos, competencias compartidas, funciones de desarrollo, ejecución o coordinación. El examen doctrinal exige distinguir la titularidad de la competencia, el alcance de la intervención y el posible espacio dejado a otro ordenamiento, antes de afirmar que una norma desplaza a otra. El principio de competencia permite comprender tanto la coexistencia como el conflicto entre legislación estatal y autonómica. Los Estatutos fijan el marco de asunción y la Constitución ordena la distribución general; la legislación autonómica se mueve dentro de ese marco. Cuando hay tensiones, la respuesta no deriva automáticamente del rango formal, sino de la delimitación material y funcional aplicable. Las reglas literales de la Constitución o de un Estatuto concreto deben estudiarse desde las parejas REAL norma y artículo que correspondan, no como objeto autónomo de esta unidad doctrinal.